

1501806-88.2021.8.26.0477

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: João Luciano Sales do Nascimento

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... no endereço da ocorrência, havia tráfico e consumo de entorpecente. Dirigiram-se até o local e, ao entrarem na rua, visualizaram o réu na calçada que, ao avistar a viatura, seguiu para o quintal da casa, onde foi abordado. O réu informou que plantava a maconha no local. O réu confessou que plantava maconha para uso próprio e que é usuário. Sendo assim, de rigor a condenação. Passo ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Vila Mirim, Praia Grande - SP - cep 11705-090

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501806-88.2021.8.26.0477

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3057369/2021 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 18991586 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 18991588 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 900056/2021/412 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 833/2021/412 - 02º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

LEONARDO MARINHO DE BARROS

Aos 04 de outubro de 2022, às 15:30h, em razão da pandemia de COVID-19 e dante da impossibilidade de pleno acesso de pessoas ao prédio do Fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta E. Corte, bem como nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente por meio de videoconferência, através do software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Praia Grande - Processo nº 1501806-88.2021.8.26.0477 - 04/10/2022 às 15:30h", sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. João Luciano Sales do Nascimento, MM. Juiz de Direito Titular da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Praia Grande, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Aberta a solenidade, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão da ilustre Representante do Ministério Público, Dra. Ana Maria Frigerio Molinari; do réu LEONARDO MARINHO DE BARROS, acompanhado da sua defensora nomeada Dra. Amanda Marinetti Ojima Simião, OAB/SP 405720; da testemunha de acusação Luciano Freitas de Oliveira.

Iniciados os trabalhos, dada a palavra à defensora do réu: "MM. Juiz, o réu é inocente, como se demonstrará no curso da instrução processual". Pelo MM. Juiz foi dito: "Não estando presentes qualquer das situações previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia, produzindo-se as provas necessárias". A seguir, procedeu-se à oitiva da testemunha Luciano Freitas de Oliveira e ao interrogatório do réu, por meio de gravação por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams. Pela representante do Ministério Público foi dito: "MM. Juiz, desisto da oitiva da testemunha Sergio Ferreira da Silva Junior". Pelo MM. Juiz foi dito: "HOMOLOGO a desistência do Ministério Público. No mais, não havendo quaisquer outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução". Dando prosseguimento aos trabalhos, pelo Ministério Público e pela defensora do réu foram apresentadas alegações finais orais, as quais foram gravadas por meio de gravação por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams. Finalmente, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A ação penal é procedente. Positivada a materialidade do crime pelo auto de apreensão e laudo químico-toxicológico encartados aos autos a fls.22 e 28/30. A testemunha Luciano declarou que estavam em patrulhamento de rotina, quando foram informados pela Central que havia uma denúncia por telefone de que, no endereço da ocorrência, havia tráfico e consumo de entorpecente. Dirigiram-se até o local e, ao entrarem na rua, visualizaram o réu na calçada que, ao avistar a viatura, seguiu para o quintal da casa, onde foi abordado. O réu informou que plantava a maconha no local. O réu confessou que plantava maconha para uso próprio e que é usuário. Sendo assim, de rigor a condenação. Passo ao cálculo da pena, atentando-me para os ditames da Lei nº 11.343/06. Levando em conta as circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal e a regra prevista no art. 42 da novel Lei, sopesando ainda ter o réu confessado a autoria, porém considerando a condição preponderante de reincidente (fls.74/76), nos termos do art. 67, do CP, fixo a pena de forma definitiva, à mingua de outras circunstâncias que a aumente ou diminua, em 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar LEONARDO MARINHO DE BARROS, à pena de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, por incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06. Em caso de não cumprimento injustificado da sanção cominada, proceder-se-á nos termos do art. 28, §6º, do mencionado diploma legal. Poderá recorrer em liberdade. Lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Em virtude do caráter ilícito do objeto, expeça-se ofício à autoridade policial para destruição do entorpecente. O réu e defensora manifestaram o desejo de não recorrer da sentença, com o que concordou o Ministério Público. Certifique-se o trânsito em julgado. Expeça-se certidão de honorários à defensora nomeada. Publicada em audiência, saem os presentes intimados".

A audiência foi gravada por equipamento de filmagem e áudio através do software Microsoft Teams e será armazenada em arquivo de mídia no sistema SAJ, disponível junto ao termo de audiência.

Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência, com a concordância pelas partes e advogados. Por fim, foi salva no sistema SAJ a cópia do presente que oportunamente será assinado eletronicamente pelo MM. Juiz e disponibilizado nos autos Nada mais. Lido e achado conforme. Eu, Jacqueline Vanzeli Santos, escrevente digitei.

Juiz de Direito: Dr. João Luciano Sales do Nascimento

RÉu:

defensora:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA